غير الفرض (اما ان قضاه فى عامه ذلك أوكان حجه) أى الذى احصر به وتحلل عنه بذبح هديه (حجة الاسلام) أى أول فرضه (فلا يحتاج الى نية القضاء وان تحولت السنة) أى بأن ينوى حجة الاسلام من قابل قضاء لانها باقية فى ذمته مالم يؤدها ولم يخرج وقتها ليصير قضاء لان العمر كله وقت ادائها كذا ذكره ابن الهمام وأشار اليه قاضيخان (وكذلك وجوب العمرة مع الحج فيما اذا قضى بعد تحويل السنة وان قضاه فى عامه لا يجب عليه عمرة) وايضا انما تجب العمرة مع الحج فيما اذا احصر بالحج اذا حل بالذبح اما اذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة عليه فى القضاء لانه صار كالفائت (فاذا زال احصاره) اى المحرم بالحج (بعد التحلل) أى بالهدى (وارادان يحج من عامه ذلك والوقت يسع تجديد الاحرام) أى والاداء (فان احرم بحج فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه وكذا المرأة اذا حللها زوجها) أى بعد ما احرمت بحجة النافلة (ثم اذن لها) اى بالاحرام (فأحرمت وحجت فى عامها ذلك) وكذا اذا تحولت السنة فأحرمت على ماذكره القاضى فى شرح مختصر الطحاوى (ولو لم يحل المحصر بالذبح حتى فاته الحج فتحلل بأفعال العمرة فلا عمرة عليه فى القضاء) يعنى ايضا كما فى نسخة (ويستوى فى وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل والمظنون والمفسد والحاج عن الغير والحر والعبد الا انه) اى وجوب القضاء (على العبد) اى ومن فى معناه (يتأخر وجوب اداء القضاء الى ما بعد العتق) واعلم انه اذا احرم على ظن ان عليه الحج ثم ظهر عدمه فأحصر فلا قضاء عليه كما صرح به البزدوى وصاحب كشف الاسرار لكن ذكر السروجى فى الغاية شرح الهداية ان الظان فى الحج يلزمه المضى فيه والقضاء لو افسده واختلفوا فى القضاء لو أحصر ثم تحلل فيه لا يلزمه القضاء لانه صح خروجه من الاحرام والاصح لزوم القضاء لان الاحرام فى الاصل لازم والتحلل لدفع الحرج والمشقة وفيما دون ذلك تبقى صفة اللزوم معتبرة

﴿ باب الفوات ﴾

هو بفتح الفاء مصدر كالفوت على ما فى القاموس (فائت الحج هو الذى احرم به ثم فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك شيأ منه) اى من زمن الوقوف ومكانه (ولو ساعة لطيفة) اى لغوية لا عرفية (ولو ادرك ساعة من وقته) اى مع مكانه (نهارا) اى بعد زوال عرفة (او ليلا) اى ليلة المزدلفة الى طلوع فجرها (فقد تم حجه) لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه الطبرانى بسند حسن عن ابن عباس فكان الاولى للمصنف ان يقول فقد أدرك حجه لانه لا يتم الا بركنه الثانى وهو طواف الزيارة اجماعا الا ان يحاول ويؤول بأن مراده بالتمام تصوره واحتماله وبأن قوله (وأمن الفوات والفساد) عطف تفسير على ما قبله ولذا قال الشيخ عمر النسفى رحمه الله فى تفسيره فقد تم حجه أى امن الفوات فانه لم يبق عليه ركن الا الطواف بالبيت وذاك لا يفوت أى لان جميع العمر وقته والا فقد تحقق الفوات بالفوت وقد يقال لا يفوت به ايضا اذا جوزوا تدارك كه بدنة هذا وقد وقع فى عبارتهم تم حجه أيضا فتبعهم ولذا قال ابن الهمام لا شك انه ليس التمام باعتبار عدم بقاء شئ عليه فهو باعتبار أمن الفساد والفوات (ثم اذا فاته الوقوف بعذر) وهو ظاهر أنه لا حرج عليه (أو بغير عذر) أى مع انه اثم (سقط عنه أفعال الحج) أى بقيتها (وعليه ان يتحلل بأفعال العمرة صورة) عند أبى حنيفة ومحمد كما سيأتى بيانه (فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ان كان) أى الفائت (مفردا) أى حج (وعليه قضاء الحج من قابل) أى دما (ولا عمرة عليه ولا دم) أى بخلاف المحصر وقال الحسن

والحر يقول (اللهم) انى أعوذ بك من امرأة تشيبنى قبل المشيب وأعوذ بك من مكر النساء وأعوذ بك من صاحب خديعة ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة أظهرها (اللهم) انى أعوذ بك من شر من يمشى على بطنه ومن شر من يمشى على رجلين ومن شر من يمشى على أربع (اللهم) احملنى احشاك كأننى أراك ابدا حتى ألقاك وأسعدنى بتقواك ولا تشقنى بمعصيتك وخر لى